阳朔抗战路凤鸣三队一民房“10•31”一般起重伤害事故调查报告

2026-01-16 09:55 来源：阳朔县应急管理局

2025年10月31日16时许,在阳朔县阳朔镇抗战路凤鸣三队一民房发生一起起重伤害事故,造成1人死亡1人受伤,直接经济损失85万元。

事故发生后,阳朔县委、县政府高度重视。为迅速查清事故原因、分析事故责任,依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的相关规定,阳朔县人民政府于2025年11月3日成立了由县应急管理局牵头,县纪委监委、县住房和城乡建设局、县市场监督管理局、县总工会、县公安局交通管理大队、阳朔镇人民政府、阳朔镇城关派出所等单位组成的阳朔抗战路凤鸣三队一民房“10·31”一般起重伤害事故调查组(以下简称:事故调查组),对事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证、检测鉴定,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任单位及责任人的处理建议,并针对事故原因及暴露出的突出问题,提出了事故防范和整改措施。

事故调查组认定:阳朔抗战路凤鸣三队一民房“10·31”一般起重伤害事故是一起因汽车起重机所有人违规改装车辆,加装吊篮,违规使用汽车起重机载运人员进行高处作业,汽车起重机驾驶员未按操作规程操作,未预判安全风险导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

(一)事故发生背景

阳朔县阳朔镇抗战路凤鸣三队封XX夫妇(唐XX为封XX妻子,房屋所有人为唐XX)的房屋计划进行外墙防水施工,2025年10月18日黎XX通过微信联系谢XX,介绍其位于阳朔镇抗战路凤鸣三队封XX夫妇房屋有外墙体防水工程可做。10月28日下午,黎XX、谢XX、封XX三人现场商议施工方案,按照55元/平方米的单价由谢XX承包此外墙防水工程,当天谢XX与封XX签订《山墙面防水涂料施工协议》,工程总费用为25000元,其中5000元的汽车起重机费用也一并列入协议,由黎XX安排黎X驾驶汽车起重机辅助外墙防水作业。

(二)事故发生经过

2025年10月31日16时左右,在进行阳朔镇抗战路凤鸣三队封XX夫妇房屋外墙防水施工过程中,黎X驾驶非法加装吊篮的汽车起重机(中型非载货专项作业车,桂CXXXXX)吊载工程承包方谢XX及谢XX妻子玉XX进行外墙防水高空作业,谢XX及玉XX两人均佩戴安全帽,但未正确系安全带(将安全带系在吊篮处,未遵循“高挂低用”和挂点为专用锚固点、承重结构件的原则),在吊篮升至15米左右时,因黎X违规操作汽车起重机(液压支脚未完全展开、吊臂伸展过长)导致汽车起重机倾覆,吊篮随吊臂一同坠落并撞击下方的围墙,导致谢XX、玉XX受伤,玉XX经送医院抢救无效后死亡。

(三)事故应急处置情况

事故发生后,谢XX和工友莫XX、陆XX将玉XX从吊篮里面抬出放置安全地带,并拨打120急救电话。谢XX驾驶电动自行车,现场工人莫XX坐在后面抱着玉XX前往阳朔县人民医院。10月31日19时左右,玉XX在阳朔县人民医院抢救无效后死亡。

接到事故报告电话后,阳朔镇人民政府、县公安局城关派出所、县卫健局、县应急管理局、县住建局、县市场监管局等部门(单位)相关领导和工作人员先后到达现场开展应急救援,进行事故初步调查取证,协调善后事宜处理。

(四)事故相关人员

1.黎X:男,49岁,汽车起重机所有人及事故发生时汽车起重机驾驶员,广西阳朔县XX镇XX街XX号。持证情况:A1A2D类驾驶证,发证日期为:2000年8月17日,有效期至长期;《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》,发证日期:2025年6月。

2.黎XX:男,49岁,汽车起重机股东,广西阳朔县XX乡XX村XX号。

3.封XX:男,59岁,工程发包方,广西阳朔县XX镇X号X栋X室。

4.谢XX:男,41岁,工程承包方(无高处作业证),广西阳朔县XX乡XX村XX号。

5.玉XX:女,40岁,与谢XX为夫妻关系,临时刷漆工(无高处作业证),广西荔浦市XX镇XX村X屯X号。

(五)涉事起重车辆情况

涉事车辆为一台汽车起重机(中型非载货专项作业车),车牌号:桂CXXXXX,机动车所有人:黎X,品牌型号:鲁鹰牌SST5123JQZHS,车身颜色:黄,车辆识别代号:LGHCBD1A0S6105089,车辆发动机号:F25SD004992,使用性质:非营运。发证机关:广西壮族自治区桂林市公安局交通警察支队,行驶证发证时间:2025年5月7日。

二、事故发生原因和事故性质

(一)直接原因

1.汽车起重机所有人对汽车起重机进行非法改造加装吊篮,司机黎X违规操作(液压支腿没有完全伸展开,吊臂伸展过长,重心后移)导致车辆倾覆,吊篮随吊臂一同坠落并撞击下方的围墙。

2.谢XX和玉XX两人在进行高处作业时未正确系安全带,将安全带系在吊篮处,未遵循安全带“高挂低用”,挂点为专用锚固点、承重结构件的原则,导致在事故发生时安全带未能起到防护作用。

(二)间接原因

1.黎XX安排黎X驾驶非法加装吊篮的汽车起重机载人进行高空作业前,未审核汽车起重机是否具有相应的安全生产条件。

2.黎X驾驶汽车起重机起吊前未检查高空作业人员相关资质,作业时未按规定设置警戒线,未落实专人监护,未提醒督促作业人员正确系安全带。

3.施工承包人谢XX未落实安全管理责任,指派无高处作业资格证人员进行高处作业,对现场指挥、监督不到位。

4.发包方封XX未核实承包方相关作业资质,未统一协调、管理该工程项目的安全生产工作,未对施工现场进行安全检查,未及时发现安全隐患和消除安全隐患。

(三)事故性质

经过对事故原因的分析,事故调查组认定:阳朔抗战路凤鸣三队一民房“10·31”起重伤害事故为一起生产安全责任事故,事故等级为一般。

三、对有关人员的责任认定和处理建议

1.玉XX:刷漆工人,安全意识淡薄,在未取得高处作业资质的情况下进行高处施工作业,未能正确佩戴和使用劳动防护用品,其对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡,建议不予追究其相关责任。

2.谢XX:施工承包人,未落实安全生产管理责任,无高处作业证亲自参与并指派无高处作业证的玉艳秀进行高处作业,对事故负有直接责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款【1】、第四十五条【2】,依据《安全生产事故罚款处罚规定》(应急管理部令第14号)第二十一条第(一)项之规定【3】,建议由县应急管理局对其给予行政处罚。

3.黎X:汽车起重机司机,安全意识淡薄,安全责任落实不到位,违规使用汽车起重机吊载人员进行高处作业,因操作不当导致事故发生,对事故发生负有直接责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款【4】、第四十三条【5】,依据《安全生产事故罚款处罚规定》(应急管理部令第14号)第二十一条第(一)项之规定【3】,建议由县应急管理局对其给予行政处罚。

4.黎XX:作为汽车起重机股东之一,共同参与汽车起重机非法加装吊篮;安排黎X驾驶汽车起重机载人进行高空作业前,未审核汽车起重机是否具有相应的安全生产条件。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款【4】,依据《安全生产事故罚款处罚规定》(应急管理部令第14号)第二十一条第(一)项之规定【3】,建议由县应急管理局对其给予行政处罚。

5.封XX:工程发包方,将外墙防水工程项目发包给不具备安全生产相应资质的单位或个人,未统一协调、管理该工程项目的安全生产工作,未对施工现场进行安全检查,未及时发现安全隐患和消除安全隐患,其对事故发生负有相关责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一、二款【6】,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条之规定【7】,建议由县应急管理局对其给予行政处罚。

四、防范和整改措施及建议

为吸取事故的经验教训,防止类似事故的再次发生,保障人民群众生命财产安全,提出如下整改措施:

(一)汲取教训,夯实发展根基。各乡(镇)人民政府以及相关部门要深刻汲取阳朔抗战路凤鸣三队一民房“10·31”一般起重伤害事故教训,把安全生产摆在重要位置,深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述、批示和指示精神,树牢安全发展理念。坚持“党政同责、一岗双责”的原则,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”,严格落实监管责任,坚决防范和遏制生产安全事故发生,确保人民群众生命财产安全。

(二)聚焦高处作业,深化专项治理攻坚。各乡(镇)、各相关部门要紧密结合安全生产治本攻坚三年行动,深入研判本辖区、本行业领域起重伤害事故规律特点,精准锁定重点行业与高风险部位,全面组织开展高处作业安全专项整治。要始终保持高压态势,依法严厉查处各类安全生产非法违法行为。同步强化宣传引导,推动高处作业安全知识宣传普及到业主与一线作业人员,切实提升其安全防范意识与能力,并严格督促高空作业人员落实个人安全防护措施。

(三)强化起重吊装作业安全监管,坚决防范安全事故。针对当前汽车起重机违规使用吊篮载人等突出问题,住建、城管、市场监管、应急管理等相关部门须严格贯彻“谁审批、谁负责,谁使用、谁监管”原则,加强对本行业领域使用汽车起重机的生产经营单位的安全监管工作,组织开展汽车起重机安全生产大排查,对发现的设备不达标、管理制度缺失、操作人员无证上岗等问题,一律责令停工整改,坚决做到“不安全、不生产”;交管部门要加强对私自加装吊篮、改变车辆使用功能的汽车起重机查处力度;各施工单位必须严格落实吊装作业封场清场要求,确因条件限制白天无法封场的,须转为夜间施工并全面落实封闭管理。健全危险作业管控流程,严格执行高处作业审批和报告制度,作业前必须完成风险辨识、安全技术交底,指定专人现场监护,配齐应急防护措施,坚决杜绝“三违”行为。

(四)系统治理,加强小散工程和零星作业管理。各乡(镇)、县住房和城乡建设局、县市场监督管理局、县城市管理监督局、县应急管理局等相关部门要结合各自工作实际,加强对小散工程和零星作业的监管,进一步压实监管责任,加强对高处作业安全排查力度,坚决打击无证高处作业行为,将安全隐患消除在萌芽状态。

(五)深化宣传引导,筑牢全民安全思想防线。各乡(镇)及县应安委会各成员单位要积极拓展宣传渠道,综合运用传统媒体、新媒体及社区宣传等多种形式,广泛普及安全生产知识,重点加强起重吊装等特种作业的安全规范与风险防范宣传。通过提升公众安全意识,动员社会力量参与监督,共同维护我县安全生产形势的持续稳定。

注释:

【1】《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

【2】《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴使用。

【3】《安全生产事故罚款处罚规定》(应急管理部令第14号)第二十一条 个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入,致使生产经营单位不具备安全生产条件,导致发生生产安全事故的,依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款:

(一)发生一般事故的,处2万元以上5万元以下的罚款;

【4】《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废, 应当符合国家标准或者行业标准。

【5】《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业,应当安排专门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

【6】《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。

【7】《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的,责令限期改正,没收违法所得; 违法所得十万元以上的,并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足十万元的,单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;导致发生生产安全事故给他人造成损害的,与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

文件下载：

（最终版）（12.10）阳朔抗战路凤鸣三队一民房“10·31”一般起重伤害事故调查报告.wps